

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4153 -  
4154/2543

บริษัททิพยประกันภัย จำกัด กับพวก

โจทก์

นายอานันท์ กระแสสินธุ์ หรือแสงกระ  
สินธุ์ กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 180, มาตรา 249 วรรคหนึ่ง

การที่จำเลยเพื่อยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การภายหลังที่ยื่นคำให้การแล้วเกือบ 3 ปี และเป็นเวลาภายหลัง ที่สืบพยานโจทก์เสร็จสิ้นแล้ว โดยอ้างเพียงว่าเพิ่งค้นพบสำเนาทารกรมธรรม์ ทั้ง ๆ ที่ก่อนหน้านี้ศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งเรียกกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวไปยังจำเลยตามคำขอของโจทก์ แต่จำเลยก็มิได้ส่งต่อศาล เช่นนี้ การที่ศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้จำเลยแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การจึงชอบแล้ว ดังนั้นที่จำเลยฎีกาว่าจำเลยต้องรับผิดชอบโจทก์ในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท ตามทารกรมธรรม์ประกันภัยตามที่ยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การ จึงเป็นการกล่าวอ้างข้อเท็จจริงขึ้นใหม่ ซึ่งเป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นมาก่อนแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 249 วรรคหนึ่ง

---

โจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องว่า โจทก์ที่ ๑ เป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์เก๋งยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ๖ ข - ๔๐๖๖ กรุงเทพมหานคร จากนายธวัชชัยผู้เอา

ประกันภัย โจทก์ที่ ๒ เป็นมารดาของนายเจริญชัย จำเลยที่ ๑ เป็นเจ้าของผู้ครอบครองและใช้ประโยชน์จากรถบรรทุกคันหมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๙๓๑๘ เชียงใหม่ และจำเลยที่ ๒ เป็นผู้รับประกันภัยรถบรรทุกคันหมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๙๓๑๘ เชียงใหม่ ไร้จากจำเลยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๖ ขณะที่นายเจริญชัยขับรถยนต์เก่งไปตามถนนพหลโยธิน มีบุคคลผู้มีชื่อขับรถบรรทุกหมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๙๓๑๘ เชียงใหม่ ไปในทางการที่จ้างหรือได้รับมอบหมายจากจำเลยที่ ๑ เล่นสวนทางมา ด้วยความประมาทปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์และอาจใช้ความระมัดระวังเช่นนั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ โดยขับรถบรรทุกด้วยความเร็วและขับสายไปมาด้วยความคึกคะนอง และประมาทจึงไม่สามารถบังคับรถยนต์ได้ ทำให้รถบรรทุกเสียหลักพุ่งเข้าไปในช่องเดินรถยนต์ของนายเจริญชัย เฉี่ยวชนรถยนต์หมายเลขทะเบียน ๖ ข - ๔๐๖๖ กรุงเทพมหานคร อย่างแรง ทำให้รถยนต์เก่งได้รับความเสียหายทั้งคัน และเป็นเหตุทำให้นายเจริญชัย ผู้ขับรถยนต์เก่งถึงแก่ความตาย หลังเกิดเหตุบุคคลผู้มีชื่อได้หลบหนีไป พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอขาณุวรลักษบุรี ตรวจสถานที่เกิดเหตุแล้วลงความเห็น ว่า อุบัติเหตุเกิดขึ้นจากความประมาทของผู้ขับรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๙๓๑๘ เชียงใหม่ โจทก์ที่ ๑ ได้ทำการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนในความเสียหายของรถยนต์หมายเลขทะเบียน ๖ ข - ๔๐๖๖ กรุงเทพมหานคร เต็มตามทุนประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ และนำซากรถยนต์หมายเลขทะเบียน ๖ ข - ๔๐๖๖ กรุงเทพมหานคร ออกขายทอดตลาด แต่ราคาที่ได้ยังขาดอยู่ โจทก์ที่ ๑ จึงเข้ารับช่วงสิทธิในอันที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากจำเลยทั้งสอง โจทก์ที่ ๒ ได้รับความเสียหายเป็นค่าปลงศพของนายเจริญชัย ค่าโลงศพและค่านำศพของนายเจริญชัยมาฌาปนกิจ และโจทก์ที่ ๒ เคยได้รับค่าอุปการะเลี้ยงดูจากนายเจริญชัย ซึ่งนายเจริญชัยสามารถส่งเสียอุปการะเลี้ยงดูโจทก์

ได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี เมื่อนายเจริญชัยถึงแก่ความตายทำให้โจทก์ที่ ๒ ขาดไร้  
อุปการะ

จำเลยที่ ๑ ขาดนัดยื่นคำให้การ

จำเลยที่ ๒ ให้การว่า โจทก์ที่ ๑ ไม่ได้รับประกันภัยรณคดีคั่นหมายเลข  
ทะเบียน ๖ ช - ๔๐๖๖ กรุงเทพมหานคร ไว้จากนายธวัชชัย โจทก์ที่ ๑ จึงไม่มีส่วน  
ได้เสียและไม่มีอำนาจรับช่วงสิทธิ บุคคลผู้มีชื่อตามที่โจทก์ทั้งสองอ้าง ไม่ทราบว่า  
เป็นใคร และไม่ใช่อุปการะของจำเลยที่ ๑ และไม่มีนิติสัมพันธ์ต่อกัน จำเลยทั้งสองจึง  
ไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์ทั้งสอง เหตุละเมิดเกิดจากความประมาทของนายเจริญชัยแต่  
ฝ่ายเดียว สัญญากรรมกรรมของจำเลยที่ ๒ ไม่มีข้อความระบุให้จำเลยที่ ๒ ต้องรับผิดชอบ  
ค่าปลงศพ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการฌาปนกิจ และค่าขาดไร้อุปการะเลี้ยงดู จึงไม่ต้อง  
รับผิดชอบต่อโจทก์ที่ ๒ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินค่าสินไหม  
ทดแทนพร้อมดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ทั้งสอง และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าฤชา  
ธรรมเนียมแทนโจทก์ทั้งสอง

จำเลยที่ ๒ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ในเรื่องค่าทนายความ นอกจากที่แก้คงเป็นไปตามคำ  
พิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ ๒ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า? ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ ๒ มีว่า มีเหตุอัน  
ควรอนุญาตให้จำเลยที่ ๒ แก้ไขคำให้การว่า หากจำเลยที่ ๒ จะต้องรับผิดชอบก็ไม่เกิน

วงเงินที่ระบุไว้ตามสำเนาสัญญาประกันภัยข้อ ๒.๑ เอกสารหมายเลข ๑ ว่าความรับผิดชอบต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอกไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ต่อคน หรือไม่ โดยจำเลยที่ ๒ ฎีกาว่า จำเลยที่ ๒ ชื้อกิจการมาจากบริษัทสุขุมวิทย์ประกันภัย จำกัด และได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่อาคารแกรนด์อัมรินทร์ทาวเวอร์เลขที่ ๑๕๕๐ ชั้น ๑๘ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ซึ่งขณะที่ย้ายที่ทำการทำให้คู่ฉบับกรมธรรม์ประกันภัยตลอดจนเอกสารสำคัญสูญหาย ขณะจำเลยที่ ๒ ยื่นคำให้การยังไม่พบคู่ฉบับกรมธรรม์ประกันภัย ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ จำเลยที่ ๒ ค้นพบสำเนาดารงสัญญากรมธรรม์ประกันภัย จึงยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ ว่าจำเลยที่ ๒ ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ที่ ๒ ในวงเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ตามดารงสัญญากรมธรรม์ประกันภัยนั้น พิจารณารุ้แล้ว เห็นว่า จำเลยที่ ๒ ยื่นคำให้การในสำนวนคดีแพ่งหมายเลขดำที่ ๑๗/๐๐๒/๒๕๓๗ ต่อศาลชั้นต้นเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๓๘ ครั้นเมื่อโจทก์ทั้งสองแถลงหมดพยานแล้วและต่อมาวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ อันเป็นวันนัดสืบพยานจำเลยทั้งสอง จำเลยที่ ๒ จึงยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การโดยอ้างว่าหากจำเลยที่ ๒ ต้องรับผิดชอบเกินกว่าวงเงินที่จำเลยที่ ๒ รับประกันภัยไว้ จำเลยที่ ๒ ต้องฟ้องไล่เบี้ยเอา กับจำเลยที่ ๑ เป็นคดีความเพิ่มอีก ทั้งเป็นการให้โอกาสแก่ทนายจำเลยที่ ๒ ซึ่งผิดพลาดไปอันจะทำให้จำเลยที่ ๒ ต้องได้รับความเสียหายที่อาจจะต้องรับผิดชอบความจริง ซึ่งโจทก์ทั้งสองได้แถลงคัดค้านการขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การของจำเลยที่ ๒ การที่จำเลยที่ ๒ เพิ่งยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การภายหลังที่ยื่นคำให้การแล้วเกือบ ๓ ปี และเป็นเวลาภายหลังที่สืบพยานโจทก์ทั้งสองเสร็จสิ้นแล้ว โดยอ้างเพียงว่าเพิ่งค้นพบสำเนาดารงกรมธรรม์ ทั้ง ๆ ที่ก่อนหน้านี้ในระหว่างการสืบพยานโจทก์ทั้งสอง ศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งเรียกกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวไปยังจำเลยที่ ๒ ตามคำขอของโจทก์ทั้งสอง แต่จำเลยที่ ๒ ก็ได้ส่งต่อศาล เช่นนี้ การที่ศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้จำเลยที่ ๒ แก้ไขเพิ่มเติมคำให้การจึงชอบแล้ว ดังนั้น ที่จำเลยที่ ๒ ฎีกาว่า

จำเลยที่ ๒ ต้องรับผิดชอบโจทก์ที่ ๒ ในวงเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ตามตาราง  
กรรมธรรม์ประกันภัย จึงเป็นการกล่าวอ้างข้อเท็จจริงขึ้นใหม่ ซึ่งเป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้น  
ว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัยให้ตามที่  
บัญญัติไว้ใน ป.วิ.พ. มาตรา ๒๔๙ วรรคหนึ่ง?

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมในศาลชั้น  
ต้นแทนโจทก์ทั้งสอง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ยกฎีกา  
ของจำเลยที่ ๒ ในส่วนที่เกี่ยวกับโจทก์ที่ ๑ คืนค่าขึ้นศาลในชั้นฎีกาในส่วนที่เกี่ยวกับ  
โจทก์ที่ ๑ ทั้งหมดแก่จำเลยที่ ๒.

(วีระศักดิ์ รุ่งรัตน์-ระพินทร บรรจงศิลป์-สมชาย จุลนิติ)

ศาลแพ่ง - นายสมศักดิ์ จันทกุล  
ศาลอุทธรณ์ - นายชัยยันต์ สุขโชติ

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |